

1502140-91.2020.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO
Comarca: Itapecerica da Serra
Foro: Foro de Itapecerica da Serra
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... condenação criminal definitiva anterior por tráfico de drogas, proferida nos autos nº 0010312-22.2014.8.26.0268 (fl. 113), ainda não alcançada pelo período depurador, que configura reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, I, todos do CP), a qual valorarei na fase subsequente da aplicação da pena, premunindo o bis in idem (Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça); não há nos autos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502140-91.2020.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502140-91.2020.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320740/2020 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 15378108 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 3619/20/406 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2320740 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DANTE OLIVEIRA DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto: Dr. LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra FELIPE DANTE OLIVEIRA DOS SANTOS (fls. 84/86), qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções dos arts. 147 e 180, caput, ambos do Código Penal, e 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, pela suposta prática dos seguintes fatos delituosos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de dezembro de 2020, na Estrada das Cajaranas, 8644, Valo Velho, Itapecerica da Serra, o denunciado FELIPE ameaçou a vítima Sullivan Marques de Souza de mal injusto e grave (representação às fls. 11).

Consta ainda, que na mesma data e local, o denunciado possuía, no interior de sua residência, uma pistola calibre 7.65mm, da marca Taurus, com numeração E07485, acompanhada de dois projéteis íntegros, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, consta que em data incerta, mas entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020, em horário e local também incertos, mas sabendo-se que nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, o denunciado adquiriu ou recebeu, em proveito próprio, coisa

que sabia ser produto de crime, consistente na pistola, marca Taurus, calibre 7.65mm, numeração E07485, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12. O imputado foi preso em flagrante em 27.12.2020 (fls. 1/2), e lhe foi concedida liberdade provisória no mesmo dia (fls. 54/55).

A denúncia foi recebida em 01.03.2021 (fls. 88/89).

Regularmente citado (fls. 117/118), o denunciado apresentou defesa prévia, por intermédio de defensor nomeado, refutando o teor da denúncia e arrolando testemunhas (fls. 122/123).

Em não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento para a presente data (fls. 138/141).

Na data aprazada, foram ouvidas a vítima e a testemunha, o réu foi interrogado, e, uma vez encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais oralmente (termo e mídia audiovisual da audiência).

É o relatório. Fundamento e decido.

Ausentes nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, ingresso diretamente na análise do mérito da demanda.

A pretensão punitiva procede.

Em solo policial, a vítima, Sullivan Marques de Souza, declarou que: possui um cachorro Yorkshire; há quatro dias, saiu de casa e esqueceu o portão aberto; aproveitando o ensejo, o imputado pegou o cachorro e foi embora; passou a procurar o animal, tendo descoberto que este estava na casa do réu; foi até lá e conversou com o acusado; a princípio, este relutou em devolver o cão, mas acabou acedendo; a mulher de Felipe trouxe o cachorro e lhe entregou; o implicado estava munido de uma pistola, apontou-lhe o artefato bélico e disse que iria até a sua casa, porque ele tinha ido buscar o cachorro; ligou para seu irmão, que é policial militar, e foi orientado a acionar o 190 (fl. 11).

Em juízo, confirmou o relato feito na Delegacia de Polícia, acrescentando que: descobriu, por meio de imagens de câmera, que o imputado furtara o seu cachorro; quando foi buscar o cão, a convivente do acusado passou uma pistola a este; Felipe apontou-lhe a arma, ameaçando-o com as seguintes palavras: “irei te cobrar por ter ido buscar o cachorro na minha casa”. Disse que se sentiu atemorizado, pois o implicado sabe onde ele mora e o local em que trabalha (mídia audiovisual da última audiência).

Em solo policial, Amanda Chaves Jardim, convivente do acusado, contou, em essência, que entregou o cachorro da raça Yorkshire que seu consorte encontrara ao proprietário, mas negou que Felipe tenha apontado a arma. Afirmou que o artefato bélico fora comprado pelo réu na “feira do rolo” pelo Facebook, mas não sabe quanto ele pagou e nem de quem a adquiriu, esclarecendo que a pistola fica guardada entre o colchão da cama de casal e o estrado (fl. 9).

Tanto em solo policial (fl. 16), quanto em juízo (mídia audiovisual da audiência), o policial militar condutor do flagrante, Tiago Ferreira de Oliveira, ouvido na condição de testemunha, reportou que: o soldado PM Marques informou-lhe de que seu irmão tivera um cachorro furtado e havia localizado o endereço do responsável pelo furto, mas, ao fazer contato para reaver o animal, foi ameaçado com arma de fogo; orientada, a vítima contatou a Polícia Militar via 190; juntamente com outra equipe da força tática, foi até o local; o imputado estava em frente à sua residência e, ao visualizar as viaturas, entrou e trancou o portão; acionou a campainha e foi atendido pelo genitor do réu, que convenceu este a conversar com a equipe policial; na sequência, contatou a convivente do acusado, Amanda, que informou haver uma arma no local; franqueada a entrada na residência, localizou a arma de fogo nos fundos da casa, atrás de algumas telhas; indagado a respeito da procedência da arma, o acusado mencionou que ela pertencia ao cabo PM Júlio.

Interrogado em solo policial (fl. 8) e em juízo (mídia audiovisual da audiência), o acusado alegou, em substância, que: encontrou um cachorro da raça Yorkshire na rua, levou-o para casa e cuidou dele; na data dos fatos, apareceu um indivíduo no portão da sua residência, dizendo que era dono do cachorro; conversaram, e entregou o cão ao sujeito, de nome Sullivan; quando Amanda, sua companheira, trouxe o cachorro, amedrontada pela situação, levou-lhe uma pistola, a qual colocou na cintura; a vítima então foi embora; comprou a arma há mais de um ano na “feira do rolo” no

Facebook, pagando por ela o valor aproximado de R\$ 1.200,00, mas não se recorda de quem a adquiriu; os policiais militares diligenciaram até a sua casa, o seu pai lhes franqueou a entrada, e aqueles encontraram o artefato bélico.

Não descuro que os elementos informativos coligidos na senda policial não podem lastrear, por si sós, a responsabilização criminal, nos moldes do art. 155 do CPP. Isso não significa, no entanto, que o julgador não possa deles lançar mão para robustecer sua convicção quando forem reproduzidos em juízo ou corroborados por provas produzidas no curso da ação penal, na arena do contraditório. Na precisa colocação de NORBERTO AVENA:

Conforme dispõe o art. 155 do CPP, a liberdade de valoração restringe-se à prova produzida sob o contraditório judicial. Ressalte-se que o referido dispositivo não proibiu o magistrado de utilizar eventuais provas produzidas na fase extrajudicial como elementos de convicção secundários, restringindo, apenas, a possibilidade de serem estes os fundamentos exclusivos do seu convencimento. (Processo Penal – 11. ed. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo; MÉTODO, 2019, p. 449). (Negrito no original).

Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 1º, II E IV, DA LEI N. 8.137/1990, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL, E 11 DA LEI N. 8.137/1990. INQUÉRITO POLICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. TRANCAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O inquérito policial é procedimento administrativo instaurado com a finalidade de se colherem elementos de informação acerca de autoria e materialidade de determinado crime, tão somente para o Ministério Público poder dar ou não início à ação penal. 2. Por força de norma prevista no art. 155 do CPP, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva, na qual inexistente o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). O juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual; por isso não se verifica nenhum constrangimento ilegal a que esteja submetido o ora recorrente, ausente, ademais, qualquer prejuízo.

(...).

5. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 47.938/CE, 6ª Turma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21.11.2017)

Uma vez concatenados os harmônicos relatos judiciais e extrajudiciais, não há que se falar em insuficiência probatória.

Passo a joeirar os elementos de convicção acima detalhados em relação a cada uma das imputações feitas pela acusação.

Do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal)

No crime de ameaça, o dolo se caracteriza pela intenção do agente de incutir medo na vítima, consumando-se no momento em que esta é alcançada pela promessa de que está sujeita a mal injusto e grave. Sua caracterização prescinde da produção de qualquer resultado material efetivo, posto se cuidar de crime formal. Na lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

Ameaçar significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo. Por si só, o verbo já nos fornece uma clara noção do que vem a ser o crime, embora haja o complemento, que se torna particularmente importante, visto não ser qualquer tipo de ameaça relevante para o Direito Penal, mas apenas a que lida com um "mal injusto e grave".

(...). Por outro lado, indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. (Código Penal comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 848/850).

Da prova oral avulta o animus violento do acusado no momento dos fatos, extraíndo-se do relato da vítima que ele a ameaçou com arma de fogo. O ofendido afirmou que se sentiu atemorizado em relação à gravidade do gesto e das palavras levadas a efeito pelo réu. Aperfeiçoou-se, pois, o crime em tela.

Do crime de posse irregular de arma de fogo e acessórios de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003)

A materialidade está estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), no boletim de ocorrência (fls. 3/7), no auto de exibição e apreensão (fl. 12) da pistola, calibre 7.65mm, da marca Taurus, com numeração E07485, acompanhada de dois projéteis íntegros, e no laudo pericial de fls. 77/80. Esta prova técnica atesta a potencialidade do armamento, concluindo que ele se mostrou apto a efetuar disparos. A autoria também é certa, ressaltando da prova vocal supra dedilhada. O acusado mantinha sob sua guarda (conservava consigo) arma de fogo e acessórios de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, conduta que tipifica o crime do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, tipo de conteúdo variado (ou misto alternativo).

Pouco importa se a arma de fogo era, ou não, de sua propriedade. 'Afinal, a circunstância de manter uma arma de fogo sob sua guarda equivale a possuí-la, já que não há necessidade de o possuidor também ser o proprietário. Valendo-se novamente do Código Civil, desta feita do disposto no art. 1.198, "considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas". Aquele que mantém uma arma de fogo, acessório ou munição sob sua guarda equipara-se ao detentor, daí por que se pode concluir que o tipo penal do art. 12 abrange a posse e a detenção de tais objetos." (LIMA, Renato Brasileiro de, Legislação criminal especial comentada: volume único - 9. ed. - Salvador: JusPODIVM, 2021, pp. 429/430).

A conduta é tipificada no Estatuto do Desarmamento, que prevê pena àquele que possua ou mantenha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, tornando tal agir relevante nos mundos jurídico e fenomênico. Cuida-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, que visa a proteger a segurança pública e a paz coletiva, não exigindo resultado naturalístico para a sua configuração, de modo que é prescindível a comprovação de risco efetivo ao bem jurídico. Ainda que desmuniçada, a arma de fogo pode ser, a qualquer momento, municiada e utilizada na sequência, não se cogitando de crime impossível (art. 17 do CP). E, se fosse atípica a conduta, bastaria que o agente mantivesse a arma em um local e a munição em outro. Esse é o entendimento que prevalece no âmbito da jurisprudência das Cortes Superiores (a propósito: STF, RHC 90.197/DF, 1ª Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09.06.2009; STJ, AgRg no AREsp 1.475.991/SP, 6ª Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 05.11.2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.437.702/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.08.2019) e das Câmaras de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (vide, por todas: Apelação Criminal nº 0000831-76.2016.8.26.0070, 7ª Câmara, rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, j. 30.11.2021; Apelação Criminal nº 1500712-57.2020.8.26.0472, 16ª Câmara, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 21.09.2021; Apelação Criminal nº 1500348-93.2019.8.26.0222, 4ª Câmara, rel. Des. Camilo Léllis, j. 21.06.2021; e Apelação Criminal nº 1503317-80.2018.8.26.0363, 9ª Câmara, rel. Des. Silmar Fernandes, j. 09.04.2021).

Evidenciou-se, enfim, que o agente praticou, consciente e voluntariamente, núcleo do tipo previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Da receptação (art. 180, caput, do Código Penal)

A materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), no boletim de ocorrência (fls. 3/7), no auto de exibição e apreensão (fl. 12) da pistola, calibre 7.65mm, da marca Taurus, com numeração E07485, acompanhada de dois projéteis íntegros, e no registro de fls. 27/28 - que atesta ser a arma furtada. A autoria é indubitosa, emergindo da prova vocal produzida nos autos. A pistola foi comprada pelo acusado de terceira pessoa desconhecida na "feira do rolo" do Facebook, donde se infere que ele adquiriu, em proveito próprio, a arma alvo de

crime, conduta tipificada no art. 180, caput, do CP.

Como pontificam MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA e MARTA SAAD, 'a ação física prevista no caput do art. 180 do CP é composta por vários verbos: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que saber ser proveito de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Ensina Alberto Silva Franco que "o art. 180 do CP tem nova redação a partir da Lei 9.426/96. Não se trata de modificação radical do texto anterior, mas, em verdade, de um alargamento de abrangência para efeito de incluir ao lado das condutas anteriormente especificadas (adquirir, receber, ocultar ou influir) novos núcleos típicos, representados pelos verbos transportar e conduzir. Transportar tem um sentido mais amplo do que conduzir. Transportar significa levar uma coisa de um lugar para outro, enquanto conduzir, na acepção empregada no tipo, quer dizer guiar, dirigir, governar, pois com a compreensão de levar não passaria de uma repetição do verbo transportar. (...)'" (Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência - coordenação Alberto Silva Franco, Rui Stoco - 8. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 915).

Complementa GUILHERME DE SOUZA NUCCI que "o crime de receptação simples é constituído de dois blocos, com duas condutas autonomamente puníveis. A primeira - denominada receptação própria - é formada pela aplicação alternativa dos verbos adquirir (obter, comprar), receber (aceitar em pagamento ou simplesmente aceitar), transportar (levar de um lugar a outro), conduzir (tornar-se condutor, guiar), ocultar (encobrir ou disfarçar), tendo por objeto material coisa produto de crime. Nesse caso, tanto faz o autor praticar uma ou mais condutas, pois responde por crime único (ex.: aquele que adquire e transporta coisa produto de delito comete uma receptação). A segunda - denominada receptação imprópria - é formada pela associação da conduta de influir (inspirar ou insuflar) alguém de boa-fé a adquirir (obter ou comprar), receber (aceitar em pagamento ou aceitar) ou ocultar (encobrir ou disfarçar) coisa produto de crime. Nessa hipótese, se o sujeito influir para que a vítima adquira e oculte a coisa produto de delito, estará cometendo uma única receptação." (Código Penal Comentado - 20. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 882).

Ao adquirir o armamento produto de furto anterior, o acusado conjugou um dos verbos nucleares do tipo penal, que é misto alternativo, o que basta para a configuração do crime de ação múltipla (ou de conteúdo variado), sendo impertinente perquirir se o agente conhecia, ou não, sua proveniência ilícita.

A figura típica do art. 180, caput, do CP é dolosa, exigindo para a sua consumação, ainda, o elemento subjetivo específico consistente na intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia originária da prática de um delito. Ou seja: o agente deve ter prévia ciência da origem ilícita (espúria) do bem. Mas tal ciência, porquanto estágio meramente subjetivo do comportamento, sendo de sutil e difícil comprovação, deve ser inferida das demais circunstâncias que cercaram o fato e da própria conduta do acusado. "(...) Diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova" (STJ, HC n. 374.013/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.10.2018).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas duas Turmas (Quinta e Sexta), tem esposado a compreensão de que é ônus probatório da defesa demonstrar a origem lícita do bem apreendido em poder do réu e/ou a sua conduta culposa (confirmam-se, por todos: HC 464.010/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.09.2018, DJe 02.10.2018 e HC 421.829/MG, rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 19.06.2018, DJe 27.06.2018), no que é secundado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (nesse sentido: Apelação Criminal nº 1502790-77.2020.8.26.0228, 6^a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 24.11.2020; Apelação Criminal nº 0109073-58.2017.8.26.0050, rel. Des. Paulo Rossi, 12^a Câmara de Direito Criminal, j. 23.11.2020; Apelação Criminal nº 0009047-05.2016.8.26.0562, rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 23.11.2020; Apelação Criminal nº 0004503-84.2018.8.26.0438, 8^a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. José Vitor Teixeira de

Freitas, j. 23.11.2020; e Apelação Criminal nº 0001580-33.2018.8.26.0326, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Reinaldo Cintra, j. 17.11.2020).

Nessa ordem de ideias, a simples afirmação do acusado de que desconhecia a origem criminosa da arma, sem qualquer prova para respaldar sua versão, não o socorre. Consumou-se, enfim, o crime do art. 180, caput, do CP. A tipicidade se dá pela convergência dos elementos objetivos e subjetivo.

Do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal)

Os fatos delituosos foram levados a efeito por meio de três ações distintas, que atingiram bens jurídicos díspares, havendo, pois, pluralidade de condutas e de resultados, verificando-se concurso material (ou real) de crimes, na forma do art. 69 do CP.

Pontuo, em remate, não haver absorção do crime de receptação pelo de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A aquisição se deu em momento diverso daquele em que o réu foi flagrado, na posse da arma, e a receptação não era meio necessário para a prática do delito previsto no ED. No ponto:

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPÇÃO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. É inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo, por ser diversa a natureza jurídica dos tipos penais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1.494.204/RSm 5ª Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. 07.03.2017, DJe 27.03.2017); e

RECEPÇÃO CULPOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO À RECEPÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - CULPA EVIDENCIADA INVIÁVEL A ABSORÇÃO DA RECEPÇÃO PELO PORTE DE ARMA MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS - PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA REDIMENSIONADA PENA ACESSÓRIA NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Apelação Criminal nº 0006276-63.2015.8.26.0635, 2ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Amaro Thomé, j. 27.01.2020).

Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, a responsabilização do acusado como incurso nas sanções dos arts. 147 e 180, caput, ambos do Código Penal, e 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, é de rigor.

Passo à aplicação das reprimendas, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que: a culpabilidade é normal às espécies delitivas; consoante se extrai da certidão de fls. 112/114, o réu ostenta condenação criminal definitiva anterior por tráfico de drogas, proferida nos autos nº 0010312-22.2014.8.26.0268 (fl. 113), ainda não alcançada pelo período depurador, que configura reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, I, todos do CP), a qual valorarei na fase subsequente da aplicação da pena, premunindo o bis in idem (Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça); não há nos autos maiores informações sobre a personalidade e a conduta social do agente; os motivos são inerentes aos tipos subjetivos; as circunstâncias e as consequências dos crimes também são inatas aos tipos penais, no seu aspecto objetivo, não merecendo valoração; e o comportamento da vítima é circunstância neutra ou favorável.

À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo as penas-base nos pisos de: (i) 1 (um) mês de detenção, para o crime do art. 147 do Código Penal; (ii) 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, para o crime do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003; e (iii) 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime do art. 180, caput, do CP.

Na segunda fase, concorrem as circunstâncias atenuante da confissão espontânea perante as autoridades policial e judicial (art. 65, III, "d", do CP), utilizada para a formação do convencimento deste julgador (Súmula nº 545 do STJ), e agravante da reincidência (art. 61, I, e 63, ambos do CP) - já que, conforme supra se adiantou, o réu foi condenado definitivamente por tráfico de drogas.

Atento à compreensão pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do EResp nº 1.154.752, em 26.05.2012, compenso a

atenuante e a agravante, posto serem igualmente preponderantes, ex vi do disposto no art. 67 do CP. Remanescem, pois, as penas como dosadas anteriormente. Na terceira fase, também não concorrem causas de diminuição e/ou de aumento de pena.

Em sendo aplicável a regra do art. 69, caput, do CP (concurso material ou real de crimes), somo as reprimendas dosadas, estabelecendo a pena definitiva em: (a) 1 (um) ano de reclusão; (b) 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção; e (c) 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos), porque não há informações precisas sobre a situação econômica do réu (arts. 49 e 60 do CP).

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento das penas corporais, com fulcro no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e a teor da Súmula nº 269 do STJ, pois, embora o acusado seja reincidente, são favoráveis as circunstâncias judiciais. Preenchidos os requisitos dispostos nos incisos I e III do art. 44 do Código Penal (pena concreta inferior a quatro anos; crime não cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa; e presença de circunstâncias judiciais favoráveis), e dado que o réu, apesar de reincidente, não o é pela prática do mesmo crime, considero a fixação de penas alternativas socialmente recomendável, na medida em que suficientes para prevenção e reprovação do presente delito (art. 44, inciso II e § 3º, do CP). Nesse aspecto:

Furto simples - Suficiência de provas - Condenação.

Pena - Antecedentes - Não configuração. Processos que caracterizam reincidência - "Bis in idem" - Retorno aos pisos. Regime prisional - Semiaberto - Reincidência - Possibilidade.

Substituição da pena corporal por prestação de serviços à comunidade e multa - Reincidência não específica - Possibilidade.

Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1500264-

35.2019.8.26.0047, 12ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Vico Mañas, j. 24.06.2020).

Destarte, substituo as penas privativas de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (§ 2º do art. 44 do Código Penal), consistentes em: (i) prestação pecuniária, no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos à época dos fatos, a serem depositados, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado, em favor de instituição designada pelo Juízo da Execução Criminal (art. 45, § 1º, do Código Penal); e (ii) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, § 3º, do Código Penal), em instituição a ser definida também em sede de execução penal.

Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, resta prejudicada a análise da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu FELIPE DANTE OLIVEIRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso nos arts. 147 e 180, caput, ambos do Código Penal, e 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de: (a) 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, as quais ora substituo por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em (a.1) prestação pecuniária, no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos à época dos fatos, e (a.2) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma da fundamentação; e (b) 20 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Tendo respondido ao processo em liberdade, apenado com sanção privativa de liberdade a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, devidamente substituída por medidas alternativas, cenário incompatível com a prisão preventiva (vide, por todas, a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in Código de Processo Penal Comentado - 19. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 792, encampada pelo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, esposado no Informativo nº 554 da sua jurisprudência), e na ausência de pedido expresso da acusação, remanesce hígido o direito do acusado de recorrer também em liberdade (art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal).

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações penais (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), pois não houve pedido expresso da acusação nesse tocante.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Contudo, a respectiva exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da dicção conjunta dos arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC, pois ora lhe concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

Intime-se a vítima do teor deste julgado (art. 201, § 2º, do CPP).

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do nobre patrono nomeado, no valor máximo previsto na tabela vigente.

Determino o encaminhamento da arma, carregadores e munições ao Comando do Exército, o que faço com fulcro no art. 25 da Lei nº 10.826/2003, na redação dada pela Lei nº 13.886/2019.

Com o trânsito em julgado desta sentença: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c) expeça-se a documentação necessária para a execução das penas; (d) oficie-se ao IIRGD para fins de registro dos antecedentes criminais do acusado; e (e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo da multa, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do Código Penal).

Oportunamente, arquivem-se definitivamente os autos, promovendo-se as baixas nos registros.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itapecerica da Serra, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA